



PUTUSAN

Nomor 1251/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Willy Negara Anak Dari Dadang Anton Winarko**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 29/31 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rangka Gg. 6 No. 29 RT. 002 / RW. 002 Kec. Tambaksari Surabaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Willy Negara Anak Dari Dadang Anton Winarko, di tangkap pada tanggal 20 Mei 2026

Terdakwa Willy Negara Anak Dari Dadang Anton Winarko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2026 sampai dengan tanggal 11 Juni 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2026 sampai dengan tanggal 21 Juli 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2026 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 2 September 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2026 sampai dengan tanggal 1 November 2026

Terdakwa di damping oleh advokat yang bernama, R. Arif Budi Prasetyo, S.H. Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum OBH Taruna Indonesia" beralamat di Jl. Dukuh Pakis 6 B Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1251/Pid.Sus/2026/PN Sby tertanggal 12 Agustus 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1251/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 4 Agustus 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1251/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 4 Agustus 2026 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILLY NEGARA anak dari DADANG ANTON WINARKO bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu : pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No. 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap WILLY NEGARA anak dari DADANG ANTON WINARKO selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang wajib dibayar dalam kurun waktu 1 (satu) bulan apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan penjara pengganti selama 56 (lima puluh enam) hari.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,070 gram (Sisa Labfor dengan nomor 15088 / NNF / 2026 dikembalikan Berat Netto $\pm$ 0,046 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk POCO 85 warna hitam nomor sim card : 088994041304 nomor IMEI 1 : 860534078116461 nomro IMEI 2 : 860534078118479;

- Uang tunai hasil penjualan sabu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon keringinan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa WILLY NEGARA Anak dari DADANG ANTON WINARKO pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2026 bertempat di depan Indomaret Jl. Rangkah Gg. 2 Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sekitar pukul 23.45 Wib terdakwa menghubungi BREWOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagai bandar dengan menggunakan HP Merk POCO C 85 Warna hitam dengan Nomor Simcard : 088994041304 untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa ke rekening E-WALLET DANA 082234247509 dan baru dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga masih kurang Rp. 650.000,- (enam) ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayar oleh terdakwa jika sabu tersebut telah laku terjual.
- Bahwa setelah BREWOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagai bandar menyanggupinya dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sabu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nanti akan diantar / diranjau oleh BIMO (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekitar pukul 00.24 Wib terdakwa menghubungi BIMO (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Nosim : 085745707622 yang intinya membahas masalah narkoba yang telah dipesan terdakwa akan diantar / diranjau dimana, kemudian BIMO (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyampaikan jika akan di ranjau di Depan Indomaret Jl. Rangkah Gg. 2 Kec. Tambaksari Surabaya selanjutnya terdakwa segera berangkat ke Depan Indomaret Jl. Rangkah Gg. 2 Kec. Tambaksari Surabaya kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut yang dibungkus dengan bungkus rokok, dan setelah terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian oleh terdakwa sabu tersebut di bawa kerumah terdakwa kemudian terdakwa pecah / bagi menjadi 6 (enam) bungkus sabu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa menjual 4 (empat) bungkus sabu kepada teman-teman terdakwa dengan rincian :
 1. Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) kepada SLAMET (Daftar Pencarian Orang / DPO) di rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya.
 2. Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa menjual 2 (dua) bungkus sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada BABI (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya.
 3. Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah) kepada DIKA (Daftar Pencarian Orang / DPO) di rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya.
- Bahwa terdakwa telah membeli sabu kepada BREWOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebanyak 3 kali yaitu :
 - Yang pertama akhir bulan Maret 2026 sekitar pukul 00.30 Wib di Terowongan / Viaduct Jl. Ngaglik Kec. Genteng Surabaya saat itu terdakwa membeli / menerima 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram (sudah habis)
 - Yang kedua pertengahan bulan April 2026 sekitar pukul 04.00 Wib di Lampu merah dekat SMP 37 Surabaya Jl. Kalianyar Kec Genteng Surabaya saat itu terdakwa membeli / menerima 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip narkoba jenis sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram (sudah habis).

- Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Indomaret Hl. Rangkah Gg. 2 Kec. Tambaksari Surabaya saat itu terdakwa membeli / menerima 1 (satu) bungkus plastik klip Narkoba jenis sabu dengan berat ± 1 (satu) gram dan masih tersisa didalam barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,070$ gram.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi RICO FIRMANSYAH PUTRA dan saksi PANJI DWI EDWINDARTA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar jam 22.30 Wib di dalam rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk POCO C 85 Warna hitam No Simcard : 088994041304 No IMEI 1 : 8605340781164561 No IMEI 2 : 860534078116479, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2026 dengan Nomor : 04879/ NNF/ 2026, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, bahwa barang bukti dengan nomor :
- 15088 / 2026 / NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat Netto $\pm 0,070$ gram.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa WILLY NEGARA Anak dari DADANG ANTON WINARKO pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2026 bertempat di dalam rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi RICO FIRMANSYAH PUTRA dan saksi PANJI DWI EDWINDARTA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar jam 22.30 Wib di dalam rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk POCO C 85 Warna hitam No Simcard : 088994041304 No IMEI 1 : 8605340781164561 No IMEI 2 : 860534078116479, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2026 dengan Nomor : 04879/ NNF/ 2026, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, bahwa barang bukti dengan nomor :
- 15088 / 2026 / NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan berat Netto $\pm 0,070$ gram.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2026/PN Sby



Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau advokat Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi RICO FIRMANSYAH PUTRA

-Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polretabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa

-Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi RICO FIRMANSYAH PUTRA dan saksi PANJI DWI EDWINDARTA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar jam 22.30 Wib di dalam rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 0,070 gram, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk POCO C 85 Warna hitam No Simcard : 088994041304 No IMEI 1 : 8605340781164561 No IMEI 2 : 860534078116479, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

-Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sekitar pukul 23.45 Wib terdakwa menghubungi BREWOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagai bandar dengan menggunakan HP Merk POCO C 85 Warna hitam dengan Nomor Simcard : 088994041304 untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa ke rekening E-WALLET DANA 082234247509 dan baru dibayar sebesar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga masih kurang Rp. 650.000,- (enam) ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayar oleh terdakwa jika sabu tersebut telah laku terjual.

-Bahwa kemudian BREWOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagai bandar menyanggupinya dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sabu tersebut nanti akan diantar / diranjau oleh BIMO (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekitar pukul 00.24 Wib terdakwa menghubungi BIMO (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Nosim : 085745707622 yang intinya membahas masalah narkoba yang telah dipesan terdakwa akan diantar / diranjau dimana, kemudian BIMO (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyampaikan jika akan di ranjau di Depan Indomaret Jl. Rangkah Gg. 2 Kec. Tambaksari Surabaya selanjutnya terdakwa segera berangkat ke Depan Indomaret Jl. Rangkah Gg. 2 Kec. Tambaksari Surabaya kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut yang dibungkus dengan bungkus rokok, dan setelah terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian oleh terdakwa sabu tersebut di bawa kerumah terdakwa kemudian terdakwa pecah / bagi menjadi 6 (enam) bungkus sabu.

-Bahwa kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa menjual 4 (empat) bungkus sabu kepada teman-teman terdakwa dengan rincian :

- a. Pada hari Rabu tanggal 20 mei 2026 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) kepada SLAMET (Daftar Pencarian Orang / DPO) di rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya.
- b. Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa menjual 2 (dua) bungkus sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada BABI (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya.
- c. Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah) kepada DIKA (Daftar Pencarian Orang / DPO) di rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2026/PN Sby



- Bahwa terdakwa telah membeli sabu kepada BREWOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebanyak 3 kali yaitu :
 - Yang pertama akhir bulan Maret 2026 sekitar pukul 00.30 Wib di Terowongan / Viaduct Jl. Ngaglik Kec. Genteng Surabaya saat itu terdakwa membeli / menerima 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram (sudah habis).
 - Yang kedua pertengahan bulan April 2026 sekitar pukul 04.00 Wib di Lampu merah dekat SMP 37 Surabaya Jl. Kalianyar Kec. Genteng Surabaya saat itu terdakwa membeli / menerima 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram (sudah habis).
 - Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Indomaret Hl. Rangkah Gg. 2 Kec. Tambaksari Surabaya saat itu terdakwa membeli / menerima 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat ± 1 (satu) gram dan masih tersisa didalam barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,070$ gram.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Saksi PANJI DWI EDWINDARTA,

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polretabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi RICO FIRMANSYAH PUTRA dan saksi PANJI DWI EDWINDARTA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar jam 22.30 Wib di dalam rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk POCO C 85 Warna hitam No Simcard : 088994041304 No IMEI 1 :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8605340781164561 No IMEI 2 : 860534078116479, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

-Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sekitar pukul 23.45 Wib terdakwa menghubungi BREWOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagai bandar dengan menggunakan HP Merk POCO C 85 Warna hitam dengan Nomor Simcard : 088994041304 untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa ke rekening E-WALLET DANA 082234247509 dan baru dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga masih kurang Rp. 650.000,- (enam) ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayar oleh terdakwa jika sabu tersebut telah laku terjual.

-Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa setelah BREWOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagai bandar menyanggupinya dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sabu tersebut nanti akan diantar / diranjau oleh BIMO (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekitar pukul 00.24 Wib terdakwa menghubungi BIMO (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Nosim : 085745707622 yang intinya membahas masalah narkoba yang telah dipesan terdakwa akan diantar / diranjau dimana, kemudian BIMO (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyampaikan jika akan di ranjau di Depan Indomaret Jl. Rangkah Gg. 2 Kec. Tambaksari Surabaya selanjutnya terdakwa segera berangkat ke Depan Indomaret Jl. Rangkah Gg. 2 Kec. Tambaksari Surabaya kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut yang dibungkus dengan bungkus rokok, dan setelah terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian oleh terdakwa sabu tersebut di bawa kerumah terdakwa kemudian terdakwa pecah / bagi menjadi 6 (enam) bungkus sabu.

-Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa menjual 4 (empat) bungkus sabu kepada teman-teman terdakwa dengan rincian :

- a. Pada hari Rabu tanggal 20 mei 2026 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) kepada SLAMET (Daftar Pencarian Orang / DPO) di rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya.

b. Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa menjual 2 (dua) bungkus sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada BABI (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya.

c. Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah) kepada DIKA (Daftar Pencarian Orang / DPO) di rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa terdakwa telah membeli sabu kepada BREWOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebanyak 3 kali yaitu :

- Yang pertama akhir bulan Maret 2026 sekitar pukul 00.30 Wib di Terowongan / Viaduct Jl. Ngaglik Kec. Genteng Surabaya saat itu terdakwa membeli / menerima 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram (sudah habis)
- Yang kedua pertengahan bulan April 2026 sekitar pukul 04.00 Wib di Lampu merah dekat SMP 37 Surabaya Jl. Kalianyar Kec Genteng Surabaya saat itu terdakwa membeli / menerima 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram (sudah habis).
- Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Indomaret Hl. Rangkah Gg. 2 Kec. Tambaksari Surabaya saat itu terdakwa membeli / menerima 1 (satu) bungkus plastik klip Narkoba jenis sabu dengan berat ± 1 (satu) gram dan masih tersisa didalam barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,070$ gram

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sekitar pukul 23.45 Wib terdakwa menghubungi BREWOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagai bandar dengan menggunakan HP Merk POCO C 85 Warna hitam dengan Nomor Simcard : 088994041304 untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa ke rekening E-WALLET DANA 082234247509 dan baru dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga masih kurang Rp. 650.000,- (enam) ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayar oleh terdakwa jika sabu tersebut telah laku terjual.
- Bahwa setelah BREWOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagai bandar menyanggupinya dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sabu tersebut nanti akan diantar / diranjau oleh BIMO (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekitar pukul 00.24 Wib terdakwa menghubungi BIMO (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Nosim : 085745707622 yang intinya membahas masalah narkoba yang telah dipesan terdakwa akan diantar / diranjau dimana, kemudian BIMO (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyampaikan jika akan di ranjau di Depan Indomaret Jl. Rangkah Gg. 2 Kec. Tambaksari Surabaya selanjutnya terdakwa segera berangkat ke Depan Indomaret Jl. Rangkah Gg. 2 Kec. Tambaksari Surabaya kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut yang dibungkus dengan bungkus rokok, dan setelah terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian oleh terdakwa sabu tersebut di bawa kerumah terdakwa kemudian terdakwa pecah / bagi menjadi 6 (enam) bungkus sabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa menjual 4 (empat) bungkus sabu kepada teman-teman terdakwa dengan rincian :
 - a. Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) kepada SLAMET (Daftar Pencarian Orang / DPO) di rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya.
 - b. Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa menjual 2 (dua) bungkus sabu seharga Rp.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada BABI (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya.

c. Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah) kepada DIKA (Daftar Pencarian Orang / DPO) di rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya.

- Bahwa terdakwa telah membeli sabu kepada BREWOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebanyak 3 kali yaitu :

➤ Yang pertama akhir bulan Maret 2026 sekitar pukul 00.30 Wib di Terowongan / Viaduct Jl. Ngaglik Kec. Genteng Surabaya saat itu terdakwa membeli / menerima 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram (sudah habis)

➤ Yang kedua pertengahan bulan April 2026 sekitar pukul 04.00 Wib di Lampu merah dekat SMP 37 Surabaya Jl. Kaliyanyar Kec Genteng Surabaya saat itu terdakwa membeli / menerima 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram (sudah habis).

➤ Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Indomaret HI. Rangkah Gg. 2 Kec. Tambaksari Surabaya saat itu terdakwa membeli / menerima 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat ± 1 (satu) gram dan masih tersisa didalam barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,070$ gram

- Bahwa anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar jam 22.30 Wib di dalam rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk POCO C 85
Warna hitam No Simcard : 088994041304 No IMEI 1 :
8605340781164561 No IMEI 2 : 860534078116479, selanjutnya
terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan
dipersidangan.

- Bahwa atas barang bukti telah dilakukan pemeriksaan yaitu
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik
Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Selasa tanggal 09 Juni
2026 dengan Nomor : 04879/ NNF/ 2026, dengan kesimpulan
pemeriksaan sebagai berikut, bahwa barang bukti dengan nomor :
15088 / 2026 / NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal
metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang narkoba dengan berat Netto $\pm 0,070$ gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
berkaitan dengan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan
berat netto $\pm 0,070$ gram.

➤ Sisa Labfor dengan nomor 15088 / NNF / 2026 dikembalikan
Berat Netto $\pm 0,046$ gram.

- Uang tunai hasil penjualan sabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
dengan rincian : 3 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua)
lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) buah HP merk POCO 85 warna hitam nomor sim card :
088994041304 nomor IMEI 1 : 860534078116461 nomro IMEI 2 :
860534078118479.

Terhadap barang bukti diatas telah dilakukan penyitaan secara sah dan di
kenali oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sekitar pukul 23.45 Wib terdakwa menghubungi BREWOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagai bandar dengan menggunakan HP Merk POCO C 85 Warna hitam dengan Nomor Simcard : 088994041304 untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa ke rekening E-WALLET DANA 082234247509 dan baru dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga masih kurang Rp. 650.000,- (enam) ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayar oleh terdakwa jika sabu tersebut telah laku terjual.
- Bahwa setelah BREWOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagai bandar menyanggupinya dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sabu tersebut nanti akan diantar / diranjau oleh BIMO (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekitar pukul 00.24 Wib terdakwa menghubungi BIMO (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Nosim : 085745707622 yang intinya membahas masalah narkoba yang telah dipesan terdakwa akan diantar / diranjau dimana, kemudian BIMO (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyampaikan jika akan di ranjau di Depan Indomaret Jl. Rangkah Gg. 2 Kec. Tambaksari Surabaya selanjutnya terdakwa segera berangkat ke Depan Indomaret Jl. Rangkah Gg. 2 Kec. Tambaksari Surabaya kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut yang dibungkus dengan bungkus rokok, dan setelah terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian oleh terdakwa sabu tersebut di bawa kerumah terdakwa kemudian terdakwa pecah / bagi menjadi 6 (enam) bungkus sabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa menjual 4 (empat) bungkus sabu kepada teman-teman terdakwa dengan rincian :
 - a. Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) kepada SLAMET (Daftar Pencarian Orang / DPO) di rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya.
 - b. Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa menjual 2 (dua) bungkus sabu seharga Rp.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada BABI (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya.

c. Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah) kepada DIKA (Daftar Pencarian Orang / DPO) di rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya.

- Bahwa terdakwa telah membeli sabu kepada BREWOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebanyak 3 kali yaitu :

➤ Yang pertama akhir bulan Maret 2026 sekitar pukul 00.30 Wib di Terowongan / Viaduct Jl. Ngaglik Kec. Genteng Surabaya saat itu terdakwa membeli / menerima 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram (sudah habis)

➤ Yang kedua pertengahan bulan April 2026 sekitar pukul 04.00 Wib di Lampu merah dekat SMP 37 Surabaya Jl. Kalianyar Kec Genteng Surabaya saat itu terdakwa membeli / menerima 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram (sudah habis).

➤ Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Indomaret HI. Rangkah Gg. 2 Kec. Tambaksari Surabaya saat itu terdakwa membeli / menerima 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat ± 1 (satu) gram dan masih tersisa didalam barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,070$ gram

- Bahwa anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar jam 22.30 Wib di dalam rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk POCO C 85
Warna hitam No Simcard : 088994041304 No IMEI 1 :
8605340781164561 No IMEI 2 : 860534078116479, selanjutnya
terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan
dipersidangan.

- Bahwa atas barang bukti telah dilakukan pemeriksaan yaitu
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik
Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Selasa tanggal 09 Juni
2026 dengan Nomor : 04879/ NNF/ 2026, dengan kesimpulan
pemeriksaan sebagai berikut, bahwa barang bukti dengan nomor :
15088 / 2026 / NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal
metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang narkoba dengan berat Netto $\pm$ 0,070 gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
berkaitan dengan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Sehubungan dengan diundangkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya
disebut "KUHP 2023"), yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.
Merujuk pada pasal 3 KUHP 2023, menerangkan : *"Dalam hal terdapat
perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi,
diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan
pembantu Tindak Pidana."*

Menimbang, bahwa ketentuan peralihan Pasal 618 KUHP 2023 :
*"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang
dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali
Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan
bagi tersangka atau terdakwa."* Berdasarkan ketentuan tersebut, perlu dilakukan
langkah-langkah telaah untuk menakar Undang-Undang mana yang "paling
menguntungkan" bagi pelaku dan pembantu tindak pidana dalam masa transisi
KUHP Baru, prinsip dasarnya adalah membandingkan dua rezim hukum
(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana /
Undang-Undang Khusus yang memuat ketentuan pidana dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2026/PN Sby



untuk menemukan ketentuan yang memberikan posisi hukum lebih baik bagi terdakwa atau terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana Pasal 622 ayat (1) huruf w Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tetap berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No. 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana., dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Willy Negara Anak Dari Dadang Anton Winarko** yang dalam persidangan, identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *“Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa elemen-elemen Menawarkan untuk di jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menawarkan Untuk Dijual*" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menjual*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "*Membeli*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menerima*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa "*Menukar*" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "*Menyerahkan*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat *metamfetamina* diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan terungkap bahwa : Bahwa anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar jam 22.30 Wib di dalam rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,070 gram, uang tunai hasil penjualan sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk POCO C 85 Warna hitam No Simcard : 088994041304 No IMEI 1 : 8605340781164561 No IMEI 2 : 860534078116479, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 sekitar pukul 23.45 Wib terdakwa menghubungi BREWOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagai bandar dengan menggunakan HP Merk POCO C 85 Warna hitam dengan Nomor Simcard : 088994041304 untuk



memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui aplikasi DANA milik terdakwa ke rekening E-WALLET DANA 082234247509 dan baru dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga masih kurang Rp. 650.000,- (enam) ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayar oleh terdakwa jika sabu tersebut telah laku terjual. Dan setelah BREWOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagai bandar menyanggupinya dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sabu tersebut nanti akan diantar / diranjau oleh BIMO (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekitar pukul 00.24 Wib terdakwa menghubungi BIMO (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Nosim : 085745707622 yang intinya membahas masalah narkoba yang telah dipesan terdakwa akan diantar / diranjau dimana, kemudian BIMO (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyampaikan jika akan di ranjau di Depan Indomaret Jl. Rangkah Gg. 2 Kec. Tambaksari Surabaya selanjutnya terdakwa segera berangkat ke Depan Indomaret Jl. Rangkah Gg. 2 Kec. Tambaksari Surabaya kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut yang dibungkus dengan bungkus rokok, dan setelah terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian oleh terdakwa sabu tersebut di bawa kerumah terdakwa kemudian terdakwa pecah / bagi menjadi 6 (enam) bungkus sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa menjual 4 (empat) bungkus sabu kepada teman-teman terdakwa dengan rincian :

- a) Pada hari Rabu tanggal 20 mei 2026 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) kepada SLAMET (Daftar Pencarian Orang / DPO) di rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya.
 - b) Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa menjual 2 (dua) bungkus sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada BABI (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya.
 - c) Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah) kepada DIKA (Daftar Pencarian Orang / DPO) di rumah Jl. Rangkah Gg. 5 No. 23 A Kec. Tambaksari Surabaya.
- Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli sabu kepada BREWOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebanyak 3 kali yaitu :
- Yang pertama akhir bulan Maret 2026 sekitar pukul 00.30 Wib di Terowongan / Viaduct Jl. Ngaglik Kec. Genteng Surabaya saat itu



terdakwa membeli / menerima 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram (sudah habis)

➤ Yang kedua pertengahan bulan April 2026 sekitar pukul 04.00 Wib di Lampu merah dekat SMP 37 Surabaya Jl. Kalianyar Kec Genteng Surabaya saat itu terdakwa membeli / menerima 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram (sudah habis).

➤ Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekitar pukul 00.30 Wib di depan Indomaret Hl. Rangkah Gg. 2 Kec. Tambaksari Surabaya saat itu terdakwa membeli / menerima 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat ± 1 (satu) gram dan masih tersisa didalam barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,070$ gram

Menimbang, bahwa atas barang bukti telah dilakukan pemeriksaan yaitu Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2026 dengan Nomor : 04879/ NNF/ 2026, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, bahwa barang bukti dengan nomor : 15088 / 2026 / NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan berat Netto $\pm 0,070$ gram. Dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu dimaksud.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum diatas telah jelas perbuatan Terdakwa memenuhi kreteria membeli dan menjual narkotika bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas maka keseluruhan dari unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tidak lagi mengandung ancaman pidana minimum khusus serta dapat memberikan alternatif pidana denda, sehingga secara objektif lebih menguntungkan bagi Terdakwa;



Menimbang bahwa jenis dan lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tentu harus mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat serta sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dalam amar putusan. Pemidanaan tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga berfungsi sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya (korektif), pembelajaran bagi masyarakat, serta upaya perlindungan dari bahaya peredaran gelap narkoba, maka adalah tepat pidana yang dijatuhkan adalah pidana Penjara dan Denda;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,070 gram.

➢ Sisa Labfor dengan nomor 15088 / NNF / 2026 dikembalikan
Berat Netto $\pm$ 0,046 gram.

Terhadap barang bukti diatas oleh karena telah selesai dipakai alat pembuktian, dan terungkap sebagai alat kejahatan maka adalah patut di rampas untuk di musnahkan

- Uang tunai hasil penjualan sabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) buah HP merk POCO 85 warna hitam nomor sim card : 088994041304 nomor IMEI 1 : 860534078116461 nomro IMEI 2 : 860534078118479.

Terhadap barang bukti diatas oleh karena telah selesai dipakai alat pembuktian, dan terungkap sebagai alat kejahatan yang masih bernilai ekonomis maka adalah patut di rampas untuk Negara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 3 dan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Willy Negara Anak Dari Dadang Anton Winarko** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang wajib dibayar dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan penjara pengganti selama 56 (lima puluh enam) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,070$ gram.
 - Sisa Labfor dengan nomor 15088 / NNF / 2026 dikembalikan Berat Netto $\pm 0,046$ gram.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2026/PN Sby



Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan sabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 3 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk POCO 85 warna hitam nomor sim card : 088994041304 nomor IMEI 1 : 860534078116461 nomro IMEI 2 : 860534078118479.

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 7 September 2026, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Nur`Aeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo S.E, S.H. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. I Made Yuliada, S.H., M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Nur`Aeni, S.H.